

1500358-06.2021.8.26.0631

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Carlos Eduardo Silos de Araujo
Comarca: Serra Negra
Foro: Foro de Serra Negra
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322858/2021 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 21637470 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 2322858 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

VAILSON RODRIGUES DE AGUIAR e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

2ª Vara

Praça Barão do Rio Branco, nº 71, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500358-06.2021.8.26.0631 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500358-06.2021.8.26.0631

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322858/2021 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 21637470 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 2322858 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

VAILSON RODRIGUES DE AGUIAR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Silos de Araujo

VISTOS.

RAFAEL DE LIMA RIBEIRO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos arts. 33, "caput", 35, "caput", e 40, VI, todos da Lei 11.343/06, porque no dia 27 de novembro de 2021, por volta das 10h00, na Avenida 23 de Setembro, Bairro Núcleo CECAP, na Cidade de Serra Negra, previamente ajustado e com unidade de propósitos

com o adolescente K. H. da S. N., vendeu 01 (uma) porção de "crack" para Vailson Rodrigues de Aguiar, bem como trazia consigo 01 (uma) porção de "crack" e guardava outras 03 (três).

Consta, ainda, que, em data não apurada, todavia anterior ao dia 27 de novembro de 2021, na Cidade de Serra Negra, RAFAEL DE LIMA RIBEIRO associou-se ao adolescente K. H. da S. N., para o fim de praticar reiteradamente tráfico ilícito de drogas nesta cidade.

O réu apresentou defesa prévia (fls. 218/219). A denúncia foi recebida (fls. 227/228).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado (teleaudiência - fls. 282/283).

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a procedência da ação penal (fls. 298/305). A Defesa técnica, por sua vez, sustentou, em síntese, que as provas constantes nos autos não são suficientes para embasar um decreto condenatório. Requereu a improcedência da ação ou a desclassificação da conduta narrada na peça acusatória para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 (fls. 315/317).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 ficou devidamente provada pelos laudos toxicológicos definitivos copiados às fls. 240/241, 243/244 e 246/247.

A autoria é certa.

O réu, em Juízo, negou a prática da infração penal. Alegou que "Eu tinha recebido alguns dias do serviço e, aí, eu fui na intenção de pegar uma droga para mim usar mesmo e como eu não achei no momento e estava ali na rodoviária perto do horário para mim ir trabalhar, perto do horário para mim ir trabalhar, aí eu dei uma passada, eu estava passando e foi no momento que o guarda foi e me enquadrou". Afirmou ser usuário de drogas e que não conhece o menor K.. Todavia, confirmou ter declarado na delegacia de polícia, na data dos fatos, que "acreditando que receberia algum dinheiro como compensação pelo trabalho realizado, o interrogando escondeu para Kauan 4 pedras de 'crack' sob o deck de madeira de pavimentação, colocando a droga dentro de um fruto seco e oco, tendo, ainda, mantido consigo o dinheiro que lhe fora entregue pelo adolescente" (fls. 290/294).

A testemunha Daniel Aparecido de Freitas, guarda municipal, afirmou que "Na data dos fatos, a gente estava em patrulhamento próximo ali ao teleférico, onde tem um local, um bambuzal, que é frequentado por usuários, onde nos deparamos com o cidadão que é conhecido dos meios policiais, por ser usuário de drogas, o mesmo, quando percebeu a viatura, se comportou de modo diferente, mudando de direção da nossa equipe e efetuamos a abordagem. Foi indagado se havia algo ilícito com ele, ele, de imediato, falou que tinha uma pedra de 'crack' e que teria acabado de comprar ali na rodoviária e que tinha pago vinte reais por essa pedra, onde ele comprou para ele usar, por ser usuário. Foi indagado se ele saberia informar quem eram as pessoas que teria vendido a droga para ele, ele descreveu fisicamente e as vestes também. Perguntamos a ele se a gente abordasse essas pessoas, se ele reconheceria e falaria se seria essa pessoa que teria comprado, ele afirmou que afirmaria. Foi pedido apoio da nossa outra equipe para ficar com o Vailson, o Vailson foi conduzido para delegacia. Fomos até a rodoviária, munidos da descrição dos dois indivíduos que teria vendido a droga, onde nos deparamos com os dois sentados no banco da rodoviária, sendo o Rafael e o Kauan que é conhecido pela prática do tráfico de entorpecente. O menor foi pedido para abrir a boca, ele tinha uma pedra dentro da boca, ele cuspiu a pedra. Foi indagado sobre a pedra, ele afirmou que estaria vendendo droga na rodoviária; já com o maior Rafael, ele estava com uma quantia em dinheiro de notas diversas. Foi indagado sobre a procedência do dinheiro, ele falou que não estava traficando, ele estava apenas segurando o dinheiro para o menor e, antes da abordagem do seu Vailson, tinha uma rapaz instalando enfeite, onde tem aqueles casas de madeira atrás do teleférico, e o rapaz falou que tinha dois indivíduos adentrando embaixo desse deck de madeira em

atitude suspeita, e as características batiam com esses dois. Indagamos sobre o que eles estariam fazendo lá no deck, eles ficaram assustados na hora, mas eles afirmaram que tinha mais droga lá para venda. Acompanharam a gente, o maior indicou porque, segundo o menor, foi o Rafael que escondeu a droga, o Rafael entrou debaixo do deck, eu estava junto com ele, e a droga estava escondida num casulo oco de árvore, se não me engano, tinha mais três pedras idênticas com a que foi encontrada com o Kauan na boca e a que foi encontrada lá com o Vailson. Diante das informações, foram todos conduzidos para delegacia, onde, lá, o seu Vailson reconheceu 100% os dois que teriam vendido a droga para ele". Anotou que Rafael e o adolescente K. "atuam sempre juntos" (fls. 285/287).

A testemunha Vailson Rodrigues de Aguiar afirmou que, na data dos fatos, "um moleque de bigode" vendeu-lhe "uma pedra". Não reconheceu o acusado (fls. 288/289). Com efeito, o exame da prova constante nos autos revela, com segurança, que o réu praticou os crimes previsto no arts. 33, "caput", e 40, VI, da Lei 11.343/06.

Ora, o guarda municipal Freitas afirmou, em Juízo, foram informados por um "cidadão" que, no local dos fatos, dois indivíduos estariam traficando drogas. Abordaram o acusado e o adolescente K., os quais possuíam as mesmas características físicas e vestes descritas pelo cidadão denunciante, tendo localizado, com o menor, uma pedra de "crack", enquanto que o acusado trazia consigo a quantia de R\$ 87,00. O guarda narrou que encontraram, ainda, outras três pedras de "crack" escondidas sob o deck de madeira existente no local, as quais haviam sido colocadas lá pelo acusado.

Acrescente-se que o acusado confirmou, em Juízo, ter declarado na delegacia de polícia que estava guardando o dinheiro que lhe foi entregue pelo adolescente K. e que sabia que era oriundo da venda de drogas, "acreditando que receberia algum dinheiro como compensação pelo trabalho realizado".

Assim, após uma análise cuidadosa da prova colhida, não resta dúvida, antes há certeza, de que o acusado praticou o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Todavia, o Ministério Público não comprovou que havia um vínculo associativo estável e permanente entre o acusado e o adolescente. Saliente-se que, para a configuração da infração penal descrita no art. 35 da Lei 11343/06, não basta o mero concurso de agentes.

No mais, incontroverso que o crime envolveu um adolescente, o que configura a infração prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Por fim, cumpre assentar, quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, a despeito de ter sido incluída pelo Ministério Público em suas alegações finais, não pode o magistrado reconhecê-la na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi descrita na peça acusatória.

Resta, pois, aplicar a pena.

Na aplicação da pena, observando os arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, constato que o réu não ostenta condenações criminais (fls. 110/111 e 116/119). A quantidade de drogas apreendidas não é expressiva. Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Prosseguindo, na segunda fase, não observo agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, observo a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, porquanto o réu envolveu adolescente na prática do tráfico de drogas. Destarte, fixo a pena em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em razão do aumento de 1/6.

O acusado não possui antecedentes e não há provas de que integra organização criminoso, de modo que faz jus ao benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Assim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em razão da diminuição de 2/3.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, por consequência, CONDENO o réu RAFAEL DE LIMA RIBEIRO, qualificado às fls. 24, à pena 02 (dois) anos

de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, por infração aos art. 33, "caput", e 40, VI, da Lei nº 11.343/06. ABSOLVO-O da acusação de infração ao art. 35 da Lei nº 11.343/06, o que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com efeito, as determinações de caráter coletivo contidas no Habeas Corpus nº 596.603-SP, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, foram cassadas pelo Ilustre Min. Alexandre de Moraes, do Pretório Excelso, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.344.374 SÃO PAULO.

O acusado praticou um crime com o envolvimento de um adolescente, o que, segundo o legislador, exige a majoração da pena, pois o envolvimento de menor torna a conduta muito mais grave e, portanto, reclama reprovação maior. Não se pode olvidar, ainda, que o tráfico de entorpecente, seguramente, é o responsável por uma parte expressiva de todos os crimes praticados, sendo certo que a experiência revela que muitos jovens estão perdendo a vida e destruindo suas famílias por conta da venda de drogas. O traficante é o grande responsável por esta situação desesperadora, de modo que deve ser punido com rigor. Nesta senda, constata-se que as consequências e circunstâncias do crime exigem que o regime de cumprimento de pena seja o semiaberto, o que permitirá que a acusada permaneça por tempo relevante na cadeia, sob pena de acreditar que o crime compensa.

Assim, observando-se, ainda, o princípio da proporcionalidade, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Tal regime mostra-se compatível com os fatos e o crime demonstrados nestes autos.

No mais, não é possível, data venia, aplicar o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, uma vez que inexiste nos autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário do acusado no período em que permaneceu preso em estabelecimento prisional. Com efeito, ofenderia o princípio constitucional da isonomia, insculpido no art. 5º da Constituição Federal, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para a progressão de regime, enquanto que ao sentenciado provisório progrediria sem a demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado. Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP está condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento da acusada no estabelecimento prisional onde permaneceu detida. Ausentes documentos que atestem tal situação, não é possível conceder ao réu o direito à progressão de regime.

O réu permaneceu preso preventivamente durante todo o trâmite do processo e os motivos que ensejaram a prisão cautelar não desapareceram. Ademais, seria paradoxal que, condenado, o réu obtivesse a liberdade. Assim, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido :

"Se a Justiça não reputou digno do benefício da liberdade, quando ainda contava ser absolvido, com mais forte razão carecerá o acusado de requisito subjetivo depois de condenado, quando a presunção de inocência terá cedido à de sua culpabilidade." (Habeas Corpus n. 1.156.827-3/0-00 – Quinta Câmara – Seção Criminal – Rel. Des. Carlos Biasotti – j. 11-01-08 – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo)

"DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – Inadmissibilidade – Réu preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante – Inteligência do art. 594 do CPP. Não se pode acenar o direito de apelar solto quem se acha preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante: a norma do art. 594, CPP, não se aplica à situação do réu em custódia cautelar, porque um dos efeitos da sentença condenatória é o da conversão na prisão do sentenciado que nela se encontra." (RT 835/561 –TJSP). Nos termos do art. 63 da Lei 11343/06, Decreto o perdimento do valor apreendido (R\$ 87,00 - fls. 19) em favor da União, uma vez que não foi provada a origem lícita dele.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
P.I.

Serra Negra, 09 de junho de 2022.

Carlos Eduardo Silos de Araújo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA